

RECURSO CÍVEL Nº 5094152-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: WELINGTON MANUEL ELIAS CORREIA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IRPF. MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PARA RECONHECER TAL RUBRICA COMO INDENIZATÓRIA, DE MODO QUE, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/17 NÃO INCIDIRÁ IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora para determinar que a UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL proceda ao afastamento da incidência do imposto de renda sobre a parcela adicional hora repouso alimentação (HRA) e à cessação dos descontos efetivamente ocorridos sob tal rubrica, bem como para condenar a parte ré a restituir à parte autora os valores recolhidos a título de imposto de renda sobre o adicional hora repouso alimentação (HRA), observada a prescrição quinquenal, com a aplicação da Selic desde o indevido recolhimento conforme entendimento consolidado no STJ, para restituição tributária. Em se tratando de verba de natureza tributária, os juros de mora e correção monetária deverão ser calculados pela taxa Selic, com incidência desde cada retenção indevida. Sem custas e honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor. Publiquem-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos juizados de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5094152-43.2024.4.02.5101

510015386227 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5094152-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: WELINGTON MANUEL ELIAS CORREIA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por WELINGTON MANUEL ELIAS CORREA DA SILVA contra a UNIÃO/FAZENDA NACIONAL, objetivando a declaração de inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre os valores recebidos a título de Hora Repouso Alimentação (Adicional HRA, AHRA/Dobra de Turno e Diferença Adicional HRA), com a restituição do montante recolhido no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

A sentença (evento 7) julgou IMPROCEDENTE O PEDIDO, sob a fundamentação de que "a parte autora nem sequer demonstra com os contra-cheques anexados que percebe uma rubrica exatamente com a denominação "Hora-Repouso-Alimentação" (AHRA)." Argumenta, ainda, que a jurisprudência do Egrégio STJ adota o entendimento de que as quantias pagas a título de adicional de Hora-Repouso-Alimentação (HRA) possuem natureza remuneratória, razão pela qual é cabível a incidência de imposto de renda sobre as mesmas.

Em sede de recurso (evento 11), a parte autora pugna pela reforma da sentença. Alega, para tanto, que por expressa previsão legal, a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, não mais cabe a incidência de imposto de renda sobre o AHRA, por não mais ser passível de figurar como rendimento do trabalho. Além disso, sustenta que nos autos foram anexados contracheques referente ao quinquênio que antecede a propositura da ação, e em todos aparece o CÓDIGO 1062 - Adicional de HRA.

É o breve relatório.

Inicialmente, insta salientar sentença de que se recorre:

"SENTENÇA

Dispensado o relatório na forma do art. 38, caput, da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Passo a Decidir.

No mérito, trata-se de procedimento de juizado especial federal em que se pleiteia a declaração de não incidência de imposto de renda sobre os valores pagos a título de adicional "Hora-Repouso-Alimentação", a chamada "HRA", bem como pedido de repetição do indébito tributário, sob o fundamento de que se trata de rubrica, cuja natureza seria indenizatória, mormente após a alteração do parágrafo 4º do art. 71 da CLT pela Lei nº 13.467/2017, que entrou em vigor em novembro de 2017.

A União Federal sustenta, ao contrário, que se trata de verba cuja natureza é eminentemente remuneratória, razão pela qual deve incidir a tributação.

Portanto, o cerne da presente demanda reside em definir se incide ou não imposto de renda sobre os valores percebidos a título de "HRA".

Nos termos do art. 153, inciso III, da Constituição Federal, o imposto de renda tem como fato gerador a obtenção de renda ou proventos de qualquer natureza.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 43, de forma a delimitar a previsão constitucional, traz como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; ou proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não considerados como renda. Neste ponto, releva mencionar que o parágrafo primeiro do próprio art. 43 do CTN já adverte que a incidência de imposto de renda "independe da denominação da receita ou rendimento".

Nos termos da lei, portanto, depreende-se que a regra é a de que a renda proveniente do trabalho seja tributada, havendo excepcionalmente a não incidência, apenas sobre verbas de nítido caráter indenizatório, o que é raro. Patente que só pode ser considerada como verdadeira indenização, o que jamais configurou renda, possuindo inequívoca reparação de dano.

É indiscutível que os valores referentes à chamada "HRA" se consubstanciam em pagamentos decorrentes da disponibilidade do empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades durante o intervalo destinado ao repouso e alimentação, conforme o art. 2º, parágrafo 2º, da Lei nº 5.811/71:

Art. 2º Sempre que for imprescindível à continuidade operacional, o empregado será mantido em seu posto de trabalho em regime de revezamento.

(...)

§ 2º Para garantir a normalidade das operações ou para atender a imperativos de segurança industrial, poderá ser exigida, mediante o pagamento previsto no item II do art. 3º, a disponibilidade do empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação.

A Lei Federal nº 5.811/72, no seu art. 3º, II, assegura ao empregado sujeito ao regime de revezamento de oito horas o direito ao pagamento em dobro da hora de repouso e alimentação suprimida em decorrência da necessidade de se garantir a normalidade das operações ou de atender a imperativos de segurança industrial, referentes à prestação de serviços nas atividades que relaciona em seu art. 1º. Portanto, se trata de norma que prevê o pagamento de hora extra pelo trabalho realizado ou tempo à disposição do empregador durante o intervalo destinado ao repouso e remuneração intrajornada.

Por sua vez, a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) estabelece que, no trabalho contínuo, cuja duração exceda de seis horas, é obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação de, no mínimo, uma hora, cabendo ao empregador remunerar o empregado por eventual descumprimento dessa determinação, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho, com base no artigo 71, §4º. Na redação original do referido §4º do art. 71 da CLT, incluído pela Lei nº 8.923/1994, não havia nenhuma dúvida de que se trata de verba de natureza remuneratória paga a título de hora extra trabalhada ou à disposição do empregador, configurando renda para fins tributários.

*Entretanto, a pretensão autoral se escora na alteração legislativa do aludido dispositivo da CLT, cuja **REDAÇÃO ATUAL** é oriunda das modificações estabelecidas pela Lei nº 13.467/2017, assim redigida:*

"Art. 71 - Em qualquer trabalho, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

(.....)

§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)"

Isso significa que, pela redação estabelecida pela Lei nº 13.467/2017, o pagamento de tais quantias teria passado a ter a natureza indenizatória, o que implicaria, por consequência, na impossibilidade de incidência de imposto de renda sobre aqueles valores.

Este é o entendimento que inclusive foi adotado, **por maioria**, pela Turma Nacional de Uniformização de jurisprudência (TNU), quando do julgamento do **PEDILEF nº 0520381-15.2020.4.05.8400/RN**, publicado em 07/12/2022 com relator para acórdão Francisco Glauber Pessoa Alves, que negou provimento ao pedido da União nos seguintes termos:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL HORA DE REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. INTERVALO INTRAJORNADA. DIREITO À SAÚDE DO TRABALHADOR CONSISTENTE EM NÃO ESTAR A DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL (ARTS. 7º, XXII, 194, CAPUT, 197 E 200, II) QUE, EXCLUÍDA, ENSEJA, NOS TERMOS DA LEI N. 13.467/2017 (REFORMA TRABALHISTA) E DA PRÓPRIA JURISPRUDÊNCIA TRABALHISTA, PAGAMENTO DE VERBA DE NATUREZA PURAMENTE INDENIZATÓRIA, SOBRE A QUAL NÃO HÁ ACRÉSCIMO PATRIMONIAL TRIBUTÁVEL. TEMA 306: "COM O ADVENTO DA LEI Nº 13.467, DE 13/07/2017, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 71 DA CLT E ESTABELECEU EXPRESSAMENTE A NATUREZA INDENIZATÓRIA DO PAGAMENTO OPERADO PELA SUPRESSÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA, HABITUALMENTE CONHECIDO COMO ADICIONAL HORA DE REPOUSO E ALIMENTAÇÃO (AHRA), EM CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE DO TRABALHADOR (ARTS. 7º, XXII, 194, CAPUT, 197 E 200, II, BEM COMO ART. 5º, § 2º C.C. ARTS. 40 E 50 DA CONVENÇÃO 155 DA OIT, INCORPORADA AO DIREITO INTERNO PELO DECRETO N. 1.254/94, HOJE CONSOLIDADA NO DECRETO N. 10.088/2019, E O ART. 7º, DO PACTO INTERNACIONAL RELATIVO AOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS, DE 1966, INCORPORADO AO DIREITO INTERNO PELO DECRETO N. 591/92), NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A VERBA PAGA A TAL TÍTULO". IMPROVIMENTO DO INCIDENTE.

Não obstante tal julgado, é preciso esclarecer alguns pontos.

É oportuno reforçar, como já dito, que antes da entrada em vigor da mencionada Lei nº 13.467/2017, com vigência em novembro de 2017, era pacífico o entendimento, inclusive no âmbito do Egrégio STJ, de que as quantias pagas a título de "HRA" possuem **NATUREZA REMUNERATÓRIA**, na medida em que eram pagas pelo empregador em contraprestação à disponibilidade do empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado ao seu repouso ou alimentação, nos termos do que estabelecido artigo 2º, § 2º, da Lei nº 5.811/1972.

A matéria chegou inclusive a ser objeto de Embargos de Divergência no âmbito da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, justamente para definir qual seria o entendimento adotado por aquele Tribunal em relação ao tema. Veja-se a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS
1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de Hora Repouso Alimentação - HRA, prevista nos arts. 3º, II, da Lei 5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT.

2. O acórdão embargado consignou que tal verba "[...] reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória, pois seu escopo é recompor direito legítimo do empregado suprimido em virtude das vicissitudes da atividade laboral, assumindo perfil de genuína compensação, de verdadeira contrapartida a que o empregador está obrigado, por lei, a disponibilizar ao obreiro, em virtude da não fruição do direito ao intervalo para refeição e repouso que lhe é garantido, imprescindível ao restabelecimento do seu vigor físico e mental".

3. Partindo da premissa de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui natureza indenizatória, concluiu que sobre ela não deve incidir a contribuição previdenciária patronal (art. 22, I, da Lei 8.212/1991).

4. O julgado apontado como paradigma, por sua vez, assentou: "a 'Hora Repouso Alimentação - HRA' [...] é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador", configurando, assim, "retribuição pelo trabalho ou pelo tempo à disposição da empresa e se submete à contribuição previdenciária, nos termos do art. 28 da Lei 8.212/1991".

5. É patente a similitude fática entre os acórdãos confrontados, bem como a divergência entre as soluções jurídicas adotadas em cada caso. **PRECEDENTES DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMA DO STJ** 6. A Primeira Turma reconheceu que a HRA reveste natureza jurídica autenticamente indenizatória em mais um precedente: REsp 1.328.326/BA, Rel. Min.

Gurgel de Faria, Rel. p./ acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.5.2017.

7. Na Segunda Turma, prevalece a compreensão de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui natureza remuneratória, devendo incidir sobre ela a contribuição previdenciária patronal. Precedentes: AgInt no REsp 1.727.114/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.5.2019; AgInt no AREsp 1.122.223/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.8.2019; AgRg no REsp 1.449.331/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2016; REsp 1.144.750/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2011; EDcl no REsp 1.157.849/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.5.2011. NATUREZA JURÍDICA DA HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO 8. A Hora Repouso Alimentação - HRA constitui verba paga ao trabalhador pela disponibilidade do empregado no local de trabalho, ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação, conforme o art. 2º, § 2º, da Lei 5.811/1972.

9. O pagamento por essa "disponibilidade do empregado" é feito nos termos dos arts. 3º, II, da Lei 5.811/1972 e 71, § 4º, da CLT.

10. A Hora Repouso Alimentação - HRA é paga como única e direta retribuição pela hora em que o empregado fica à disposição do empregador. Ou seja, o trabalhador recebe salário normal pelas oito horas regulares e HRA pela 9ª (nona) hora, em que ficou à disposição da empresa.

11. Inexiste simplesmente supressão da hora de descanso, hipótese em que o empregado ficaria 8 horas contínuas à disposição da empresa e receberia por 9 horas (haveria "indenização" pela hora de descanso suprimida).

12. O empregado fica efetivamente 9 (nove) horas contínuas trabalhando ou à disposição da empresa e recebe exatamente por esse período, embora uma dessas horas seja paga em dobro, a título de HRA. Trata-se de situação análoga à hora extra: remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado ou à disposição do empregador e sujeita à contribuição previdenciária.

13. Ao contrário do afirmado no acórdão embargado, a HRA possui nítida natureza remuneratória, submetendo-se à tributação pela contribuição previdenciária patronal, nos termos dos arts. 22, I, e 28 da Lei 8.212/1991.

14. Tratando da incidência da contribuição previdenciária sobre a HRA, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.039.689/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.9.2017), afirmou: "Desse modo, não diverge o Tribunal a quo do entendimento da Corte no sentido da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre verbas remuneratórias, conforme ficou deliberado no julgamento do RE nº 565.160/SC (Tema 20 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet). Verifico que, nessa decisão, a Corte se debruçou sobre o alcance da expressão 'folha de salários', contida no art. 195, I, 'a', da Constituição Federal, que é base de cálculo da exação em tela".

15. Em obiter dictum, impende ressaltar que a redação do art. 71, § 4º, da CLT foi alterada pela Lei 13.467/2017: "A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho".

16. A compreensão esposada abrange apenas os pagamentos e recolhimentos realizados antes da entrada em vigor da Lei 13.467/2017, uma vez que a nova redação do art. 71, § 4º, da CLT não foi objeto de discussão no presente caso. CONCLUSÃO 17. Embargos de Divergência providos, para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a Hora Repouso Alimentação - HRA, até a entrada em vigor da Lei 13.467/2017. (EResp n. 1.619.117/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 8/5/2020.)

De fato, o acórdão acima expressamente afirma que naquela oportunidade não estava sendo objeto de discussão a nova redação implementada pela Lei nº 13.467/2017.

Entretanto, é preciso deixar claro que o Egrégio STJ permanece entendendo que a natureza jurídica daqueles valores pagos a título de Hora- Repouso-Alimentação (HRA) continua sendo de "remuneração", mesmo após o advento da lei nº 13.467/2017.

Em outras palavras, a despeito do que expressamente afirma o transcrito artigo 71, § 4º, da CLT com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, o Egrégio STJ continua entendendo que aqueles valores possuem "**NATUREZA REMUNERATÓRIA**", razão pela qual incide imposto de renda e contribuição previdenciária sobre o mesmo. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado visando ordem para afastar a imposição da contribuição previdenciária, em São Paulo - DERAT/SP, GILL-RAT e Contribuição a Terceiros incidentes sobre pagamentos feitos a empregados a título de hora repouso alimentação. Na sentença foi denegada a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida .

II - No tocante à remuneração pelo intervalo intrajornada, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos ERESp nº 1.619.117/BA, da relatoria do Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN, firmou o entendimento de que incide contribuição previdenciária (cota patronal) sobre o que for pago ao trabalhador a título de Hora Repouso Alimentação (HRA). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1832700/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021;

AgInt nos EAREsp 1122223/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 13/11/2020; AgInt no REsp 1727114/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019).

III - A alteração promovida pela Lei n. 13.467/2017 no art. 71, § 4º, da CLT não tem o efeito de modificar o entendimento desta Corte.

Isso porque a denominação e demais características formais adotadas pela lei são irrelevantes para qualificar a natureza jurídica do tributo (art. 4º, I, do CTN). Nesse sentido:

AgInt no AREsp 1.832.700/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.11.2021; AgInt no AgInt no REsp 1963274/SP.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.922.731/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Por fim, é preciso atentar para o fato de que o julgamento proferido pela TNU no citado e já transcrito PEDILEF nº 0520381-15.2020.4.05.8400/RN ainda **NÃO TRANSITOU EM JULGADO**, uma vez que foi interposto Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, tendo sido ADMITIDO o incidente e determinada a remessa dos autos ao Egrégio STJ (Evento 82 daquele processo).

Nesta mesma decisão do Evento 82, o Presidente da Turma Nacional de Uniformização, Ministro Marco Aurélio Bellizze, salientou que a mencionada tese (nº 306/TNU), "não possui aplicabilidade imediata, pois ainda não transitou em julgado. Nos termos do art. 16, parágrafo 6º, VI do RITNU, as teses firmadas em representativo da controvérsia somente devem ser aplicadas após o trânsito em julgado do processo afetado".

Parece evidente, portanto, que é inaplicável ao caso concreto a "TESE nº 306/TNU", ainda mais quando existe jurisprudência do Egrégio STJ em sentido contrário e o incidente de uniformização de interpretação de lei foi admitido para processamento e julgamento, sob a seguinte autuação PUIL nº 3742/RN

De tudo que foi dito, entendo que apesar das alegações autorais, a jurisprudência do Egrégio STJ adota o entendimento de que as quantias pagas a título de adicional de Hora-Repouso-Alimentação (HRA) possuem natureza remuneratória, razão pela qual é cabível a incidência de imposto de renda sobre as mesmas.

Resalte-se, ainda, que no caso dos autos a parte autora nem sequer demonstra com os contra-cheques anexados que percebe uma rubrica exatamente com a denominação "Hora-Repouso-Alimentação" (AHRA). Dos contracheques constantes dos autos apenas resta comprovado o recebimento de rubricas denominadas "horas acordo 37%", "horas extra - 100%" e "adic de interv 32,5", sendo que não há qualquer documento trazido aos autos de maneira a evidenciar a origem e natureza de tal rubrica. Assim, a parte autora não logrou demonstrar o fato do qual pretende extrair seu direito, qual seja, o recebimento de rubrica exatamente concernente ao adicional "Hora-Repouso-Alimentação" (AHRA) nos termos da jurisprudência da TNU.

Diante de todo o exposto, **julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO** nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Custas "ex lege". Sem condenação em honorários advocatícios com base no art. 55 da lei nº 9099/95.

Intimem-se para oferecimento de eventual recurso no prazo legal."

De plano, indo de encontro à argumentação supra, a Lei nº 13.467/2017, em seu artigo 71, § 4º trouxe alterações na CLT e dispôs expressamente que o pagamento de intervalo intrajornada suprimido tem natureza indenizatória.

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. **(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)**

Dessa forma, não incide o imposto de renda, a partir da entrada em vigor da Lei 13.467/17. Foi nesse mesmo sentido que sedimentou, a 8ª Turma, a seguinte orientação:

"PRECEDENTE 8 TR HRA (HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO). NATUREZA REMUNERATÓRIA, COM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DEMAIS TRIBUTOS. SOMENTE PASSA A SER CONSIDERADA INDENIZATÓRIA, COM A MUDANÇA DA LEI TRABALHISTA, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467, MOTIVO PELO QUAL, A PARTIR DE TAL DATA, NÃO INCIDIRÁ IMPOSTO DE RENDA. POSIÇÃO DO STJ.

Processo 5001105-09.2020.4.02.5116. Rel. LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA. Unânime. Sessão virtual de 18/08/2020."

Outrossim, cumpre ressaltar que, ao contrário do que fora argumentando pelo juízo a quo, a parte autora se desincumbiu do ônus da prova juntando aos autos documentos suficientes que comprovam o recebimento da referida verba, como se verifica dos contracheques anexados no CHEQ5 do Evento 1:

Nome Wellington Manuel Elias Correia da Silva		Matricula 9905296		Mês/Ano 11/2019
Remuneração Mínima por Nivel e Regime R\$ 11.893,68	Área RMNR 1	Área de Folha de Pagamento	THM 168	Disponível 25/11/2019
Código	Descrição	Quantidade		Valor
0001	Salário Básico	30		R\$ 4.059,21
0201	Adicional Periculosidade	30		R\$ 1.217,76
1061	Adicional Trab. Noturno	30		R\$ 1.055,39
1062	Adicional HRA	30		R\$ 1.583,09

Nome Wellington Manuel Elias Correia da Silva		Matricula 9905296		Mês/Ano 01/2020
Remuneração Mínima por Nivel e Regime R\$ 11.893,68	Área RMNR 1	Área de Folha de Pagamento	THM 168	Disponível 24/01/2020
Código	Descrição	Quantidade		Valor
0001	Salário Básico	30		R\$ 4.059,21
0201	Adicional Periculosidade	30		R\$ 1.217,76
1061	Adicional Trab. Noturno	30		R\$ 1.055,39
1062	Adicional HRA	30		R\$ 1.583,09

Entende-se, por todo o exposto, equivocada a dought sentença que entendeu pela natureza salarial da verba que, aqui, se discute. Desse modo, é necessária a reforma da sentença para que haja a declaração da não incidência de imposto de renda sobre HRA.

No tocante aos consectários legais moratórios, destaco que em termos tributários deve ser aplicada a SELIC. A qual, contudo, por ser um mix de correção monetária de juros, deve ser aplicada exclusivamente e desde o recolhimento indevido.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E DAR PROVIMENTO** ao recurso da parte autora para determinar que a UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL proceda ao afastamento da incidência do imposto de renda sobre a parcela adicional hora repouso alimentação (HRA) e à cessação dos descontos efetivamente ocorridos sob tal rubrica, bem como para condenar a parte ré a restituir à parte autora os valores recolhidos a título de imposto de renda sobre o adicional hora repouso alimentação (HRA), observada a prescrição quinquenal, com a aplicação da Selic desde o indevido recolhimento conforme entendimento consolidado no STJ, para restituição tributária. Em se tratando de verba de natureza tributária, os juros de mora e correção monetária deverão ser calculados pela taxa Selic, com incidência desde cada retenção indevida. Sem custas e honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor. Publiquem-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos juizados de origem.